

PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS SOCIAIS

Adotado pela ONU conjuntamente com Pacto dos Direitos Civis e Políticos em 19 de dezembro de 1966.

Obs.: O PIDESC surgiu juntamente com o PIDCP, enquanto esse surgiu com os direitos de primeira geração, o PIDESC adveio com os direitos de segunda geração.

BRASIL incorpora pelo decreto n. 591/1992.

O Protocolo Facultativo ao PIDSEC (2008) ainda não foi sequer assinado pelo Brasil.

Caráter programático na implementação progressiva dos direitos de **segunda** dimensão: “Art. 2º: Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.”

Proibido o retrocesso é vedada a inação ou omissão estatal, deve adotar medidas para implementação progressiva.

Assim, o sistema de vedação ao retrocesso não se admite que retire direitos, mas que se acrescente novos direitos.

ATENÇÃO

A diferença em relação à CF/1988:

A CF/1988 reconhece e afirma a aplicação imediata de direitos fundamentais sem distinção. O Sistema internacional só reconhece aplicação **imediata** dos direitos civis e políticos, restando a aplicação **progressiva** para os direitos econômicos, sociais e culturais.

Deve-se observar que, no contexto internacional, existe diferença na aplicação desses dois direitos.

ANOTAÇÕES

1. Estrutura do PIDSEC

- I – Direito de autodeterminação dos povos
- II – Dever de implementação progressiva, vedação ao retrocesso
- III – Direitos sociais, econômicos e culturais
- IV – Mecanismos de fiscalização
- V – Aplicabilidade e vigência

2. Direitos e Garantias Reconhecidos pelo PIDSEC

- Igualdade entre homens e mulheres;
- Direito ao trabalho;
- Direito a condições de trabalho justas e favoráveis;
- Liberdade sindical, compreendendo o direito de fundar sindicatos, filiar-se a sindicatos e o direito de greve;
- Segurança social, incluindo os seguros sociais;
- Proteção e assistência à família;
- Direito a um nível de vida adequado para si e sua família, inclusive alimentação, vestimenta e moradia;
- Direito a desfrutar do melhor estado de saúde física e mental possível;
- Direito à educação;
- Direito a participar na vida cultural; e
- Direito de gozar dos benefícios científicos.

Obs.: Pesquisar no Pacto os referidos direitos listados para melhor internalização.

3. Principais disposições do PIDSEC

A. Direito de autodeterminação dos povos:

Art. 1.2: “Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios de subsistência.”

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Dessa forma, o Pacto declara que é o cidadão que deve entender a melhor forma de aplicar seus recursos, sem ninguém poder privá-lo.

B. Direito do Trabalho:

Deve ser digno e livre (art. 6º) observando-se (art. 7º):

- Salário mínimo;
- Salários equitativos;
- Segurança e higiene no trabalho;
- Promoção por tempo de trabalho e capacidade;
- Descanso, lazer e limitação razoável de horas de trabalho com férias e feriados **remunerados**:

Restrições ao estabelecimento de sindicatos: “O exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições **previstas em lei** e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias;” (art. 8º)

Obs.: Nesse ponto, há uma correlação com o direito de liberdade à associação sindical.

Prevê Direito de Greve (art. 9º)

C. Direito de Família (art. 10):

- Família como elemento fundamental da sociedade.
- Matrimônio com livre consentimento.
- Proteção especial para as mães antes e depois do parto, com licença maternidade remunerada.
- Medidas especiais de proteção e assistência para crianças e adolescentes, especialmente para evitar exploração econômica e social.
- Estados reconhecem o “direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida.” (art. 11)
- Esses são direitos relacionados à noção familiar.

ANOTAÇÕES

D. Direito à Saúde (art. 12)

Estados devem assegurar:

- “a) A diminuição da mortalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento é das crianças;
- b. A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente;
- c. A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças;
- d. A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade.”

O direito à saúde deve ser assegurado **inclusive ao feto**, com a proteção desde a concepção.



E. Direito à Educação (art. 13)

Estados reconhecem que:

- a. A educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos;
- b. A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e profissional, deverá ser **generalizada** e torna-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e, principalmente, **pela implementação progressiva do ensino gratuito**;
- c. A educação de nível superior deverá **igualmente tornar-se acessível a todos**, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela **implementação progressiva do ensino gratuito**;
- d. Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo de educação primária;
- e. Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente.

Perceba que tudo está dentro da vertente programática.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (CS-UFG/DPE-GO/DEFENSOR PÚBLICO/2014) O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Resolução 2.200-A (XXI) da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 1969, e ratificado pelo Brasil, dispõe que os Estados-parte se comprometem a:
- adotar medidas de proteção e assistência às crianças e aos adolescentes, sem distinção por motivo de filiação ou outra condição, estabelecendo o limite de idade sob o qual fica proibido o seu emprego assalariado.
 - reconhecer o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, estabelecendo no pacto um percentual mínimo da renda do país destinado a assegurar este direito.
 - reconhecer que nenhuma das suas disposições poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais.
 - atentar para o direito de desfrutar o progresso científico e suas aplicações e prover meios para a aquisição material e humana para aqueles considerados de menor poder econômico
 - reconhecer o direito à educação e com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito, garantir a educação superior obrigatória e acessível gratuitamente a todos.



COMENTÁRIO

- Não se estabelece um limite de idade sob o qual fica proibido o seu emprego assalariado; inexistente um percentual mínimo da renda do país destinado a assegurar este direito.
- O Pacto garante que nenhuma das suas disposições poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais, em razão da autodeterminação.
- Ainda, inexistente a garantia de prover de meios para a aquisição material e humana para aqueles considerados de menor poder econômico; e a educação que se deve garantir é a educação primária, não a educação superior.

ANOTAÇÕES

4. Monitoramento do PIDSEC

Não há previsão de um Comitê, mas o Conselho Econômico e Social da ONU criou um Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais com competência para fiscalizar a aplicação do PIDSEC.

Monitoramento previsto por relatórios + comunicações individuais e interestatais e procedimento de investigação previstos em Protocolo Facultativo ao PIDSEC.



15m

Obs.: Se houver um instrumento de monitoramento muito rígido, o Estado poderá não ser incentivado a participar, por isso o instrumento é mais sutil.

Relatórios

- Informar as medidas adotadas pelo Estado para implementação dos direitos acordados.
- Encaminhados ao Secretário-Geral das Nações Unidas que encaminhará para o Conselho Econômico Social.

Obs.: Os relatórios funcionam para que o Estado informe a situação, que será encaminhado ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que encaminhará para o Conselho Econômico Social, posto que não há o Comitê existente no PIDCP.

5. Protocolo Facultativo do PIDSEC

Aprovado por unanimidade na ONU em 2008. O Brasil ainda não assinou.

Auxilia a implementação dos direitos previstos no PIDSEC e prevê:

- Sistema de comunicações individuais: **obrigatórias**
 - Procedimento de investigação in loco (com consentimento)
 - Medidas de urgência
 - Comunicações interestatais
- **O único instrumento previsto nos dois Pactos são os relatórios.**

ANOTAÇÕES

Criou o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que recebe as comunicações individuais e interestatais, que requisitará medidas de urgência para evitar danos irreparáveis e que realizará investigações *in loco* em caso de graves e sistemáticas violações a direitos assegurados pelo PIDSEC.

Requisitos de admissibilidade para o recebimento das comunicações:

- Esgotamento dos recursos internos; é o próprio Estado que tem a obrigação primária de cumprir com os preceitos;
- Encaminhada dentro de um ano do esgotamento dos recursos internos, salvo justificativa;
- Fatos ocorridos após entrada em vigor do Protocolo para o Estado interessado;
- Caso não tenha sido apreciado pelo Comitê ou outra instância internacional;
- Não pode ser anônima.

Se a pessoa tiver medo de denunciar, mas não puder ser anônima, pode solicitar o sigilo.



DIRETO DO CONCURSO

2. (CS-UFG/DPE-GO/DEFENSOR PÚBLICO/2014) O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais expandiu o rol dos direitos econômicos, sociais e culturais, determinados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, compreendendo-se que:
- a. criou obrigações legais para os Estados-membros, permitindo a sua responsabilização internacional em casos de violação dos direitos ali enunciados.
 - b. estabeleceu de forma concisa a proteção das condições de trabalho, deixando de enumerar o direito de greve.
 - c. destacou os direitos sociais, econômicos e culturais, com regras de efetividade material, ou seja, não dependentes de regulamentação pelos Estados.
 - d. eximiu o Estado da obrigação de encaminhamento de relatórios, contendo as medidas adotadas e os obstáculos enfrentados
 - e. deixou de recomendar o exame de outros critérios, dispensando-se a aplicação de um sistema de indicadores, para medir o progresso alcançado na realização dos direitos.

COMENTÁRIO

A previsão do direito de greve é expressa; o aspecto é programático/progressivo dependentes de regulamentação pelos Estados, em que o Estado deve encaminhar os relatórios; não se deixou de recomendar outros critérios, foi estabelecida a implementação de relatórios com o intuito de monitorar sua aplicação.



20m

3. (FCC/DPE-SP/DEFENSOR PÚBLICO/2009) No tocante aos mecanismos de monitoramento e implementação dos direitos que contemplam, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais têm em comum
- a. o envio de relatórios, a comunicação interestatal e a sistemática de petições.
 - b. o envio de relatórios.
 - c. o envio de relatórios, a comunicação interestatal e a sistemática de petições, mediante adesão ao protocolo facultativo.
 - d. o envio de relatórios e a comunicação interestatal.
 - e. a sistemática de petições.

COMENTÁRIO

A questão exige o que há em comum entre o PIDCP e o PIDESC. Assim sendo, os relatórios são o único ponto em comum entre ambos.

GABARITO

- 1. c
- 2. a
- 3. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Alice Rocha da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.